

 Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. La diferencia fundamental entre irregularidad e ineficacia del acto administrativo es que:
 - a) Un acto puede ser irregular pero eficaz si no es impugnado.
 - b) La irregularidad siempre produce ineficacia.
 - c) Son conceptos sinónimos.
 - d) La ineficacia siempre produce irregularidad.
2. Conforme al artículo 6 de la LFPA, la nulidad procede cuando se omite o es irregular:
 - a) Cualquiera de las fracciones I a XVI del artículo 3.
 - b) Cualquiera de las fracciones I a X del artículo 3.
 - c) Cualquiera de las fracciones XII a XVI del artículo 3.
 - d) Solo las fracciones I, II y III del artículo 3.
3. El efecto de declarar la nulidad de un acto administrativo es que:
 - a) El acto se considera válido y goza de presunción de legitimidad.
 - b) El acto es inexistente y no puede subsanarse.
 - c) El acto es inválido, no se presume legítimo ni ejecutable, pero es subsanable.
 - d) El acto es válido pero no ejecutable hasta su convalidación.
4. La anulabilidad del acto administrativo (art. 7 LFPA) produce el siguiente efecto:
 - a) El acto es inválido y debe ser repuesto.
 - b) El acto se considera válido, goza de presunción de legitimidad y ejecutividad, y es subsanable.
 - c) El acto es inexistente.
 - d) El acto es válido pero no subsanable.
5. La revocación del acto administrativo, a diferencia de la nulidad:
 - a) Tiene efectos retroactivos (ex tunc).
 - b) Procede contra cualquier tipo de acto administrativo.
 - c) Puede ser declarada por autoridad judicial o administrativa.
 - d) Presupone que el acto nació válido y produce efectos hacia el futuro (ex nunc).
6. El desvío de poder es el vicio que afecta:
 - a) El elemento sujeto del acto administrativo.
 - b) El elemento objeto del acto administrativo.
 - c) El elemento finalidad del acto administrativo.
 - d) El elemento forma del acto administrativo.
7. La falta de fundamentación y motivación corresponde a la fracción del artículo 3 que sanciona con:
 - a) Nulidad (fracc. V, dentro de I-X).
 - b) Anulabilidad (fracc. XII-XVI).
 - c) Inexistencia.
 - d) No produce ineficacia.
8. El juicio de lesividad es:
 - a) El recurso del particular contra un acto lesivo.
 - b) La demanda de la autoridad ante el TFJA solicitando la nulidad de su propio acto favorable.

- c) La acción de inconstitucionalidad.
 - d) El recurso de revisión.
9. La caducidad como forma de extinción del acto administrativo opera cuando:
- a) El acto ha cumplido su finalidad.
 - b) La autoridad retira el acto por interés público.
 - c) El beneficiario incumple obligaciones esenciales.
 - d) Expira el plazo de vigencia.
10. Según el artículo 11 de la LFPA, la revocación por causa de interés público procede cuando:
- a) El acto administrativo es ilegal.
 - b) Así lo exija el interés público, de acuerdo con la ley de la materia.
 - c) El particular lo solicite.
 - d) El funcionario haya incurrido en error.

 **Clave de respuestas:** 1-a, 2-b, 3-c, 4-b, 5-d, 6-c, 7-a, 8-b, 9-c, 10-b.

Lecturas complementarias

Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. ITAM. Capítulo 10: «Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos» (pp. 363-375). Lectura obligatoria.

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México 2023*. Capítulo XI: «Ineficacias e irregularidades del acto administrativo» (pp. 185-200).

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulo XII: «Extinción del acto administrativo» (pp. 160-175).

Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Temas IX y X: «Teoría de las ineficacias jurídicas» y «La revocación del acto administrativo» (pp. 127-163).

Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. Voces: «Ineficacia del acto administrativo», «Irregularidades e ineficacias», «Nulidad», «Anulabilidad», «Revocación», «Caducidad», «Conversión», «Convalidación», «Extinción».

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Capítulo Primero, «Del Acto Administrativo» (arts. 3 al 11).

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Disposiciones sobre las sentencias del Tribunal y su cumplimiento.

—